

## יא:

**עין משפט**‏ **ג**ר מוצה

לג א מיי פֿ'ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ז ופ"ה מהל' עזרות ויה"כ הלכה טו:

לד ב ג מיי פ"א מהל' פרה אדומה הל' ח: לה ד מיי שם הל' ט: לו ה מיי שם הל' י: לו ו מיי שם הל' ט: ז (מיי) שם הל"ו ופ"ב מהל' מעילה הל"ה]:

ח (מיי) פ"א מהל' טומאה

לח ט מיי פ"א מהל' פרה אדומה הל' ח:

**הגהות הב"ח**

(א) גפ' קריין זה בזה אמר:

**מוסף רש"י**

וכן שעירי ע"ז. צבור שטטלף בע"ז צהראת צ"ד, מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת (יומא טה.). והפריש אחרים תחתיהן. ומגאלו הראשונים (שם), כולן ימורו. דהויא לה חטאת שכפרו בעליה, ותמש חטאות מתות ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה, ושכפרו בעליה ושעברה שמה (שם ג.). לנדרבה. לקין המנחה והיא קרייה נדבה צבור ונאה מן המנוחות על כל הירעות האמורות בכל מקום (שם). ואין חטאת צבור מותר. וזי גמירי חטאות מתות ביחוד גמירי (שם). דקדשי ברוך הבית היה. לא קרבה בעליה, ולהכי קרי ליה נדק הבית. כלומר דדין נדק הבית חלם (ה' ומהרה ב.) עלומר לה צד קדושה מפני שבוטח אלא קדושת דמים בעלתא, שהי שטיחטה שבה המשחה (יומא צב.). הא בעינן העמדה והערכה. אין פודין את הקדשים לאחר מיתה מפני שבוטח בכן והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך אותה הכהן, ולאחר מיתה אינו יכולה לעמוד (חולין ט9.). פרה מטמאה טומאת אובלין. פרה אדומה אע"ג דאקוריה כהנא, מודה ר"ש דמעטמא טומאת אובלין (מנחות קא) דלע"ג דלמר ר"ש פ"ק דבכורות (טו:) דלפסורי הגאה כגון שור הכהן ופסר חמור אין מעטמאין טומאת אובלין, ונפקא ליה מכל האוכל אשר יאכל, אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קריי מזה. אוכל הוא דפרה אדומה מקבל טומאת אובלין לטמא אחרים (חולין ק8.). ואי קשא למה לי קבלת טומאה, היא גופה מעטמא אדם וצגדים, מפרשין כה"ג בכריתות דפרק דס שטיחה (כא:) כגון שצר שחפהו בפתות מכבידה בנק, אי משוית ליה אוכל מנטרף כדשי בנק ומקבל האי בנק טומאה אם יגע בטומאה ומטמא שאר אובלין, ואי לא אוכל הוא לא מקבל האי בנק טומאה, דלית ביה שיעורא, וכי נגעו ביה אובלין אחריו טוירים הן שמינס טועגין בנגלה אלא בנגא (חולין צ9.). והואיל והיה זה שעת

**ובן שעירי ע"ז שאבדו.** למאן דמפרש דפרק הולילו לו (יומא דף ג.) דפר דקתני הכא הוא פר העלם דצר של צבור ניחא אצל למ"ד פר כ"ג תימנה אמאי לא תני ליה פר העלם דצר כדשי שעירי ע"ז שרגיל לשנותם יחד דקדמני להו התם אמילתא דלחרים ועוד תימנה מאי שנא דלא קתני פרי העלם דצר בלשון רבים דקדמני שעירי לשון רבים דמדקדמני שעירי א"כ קסבר ר"ב שצטים מביאים ר"ב שעירים ה"ג מיימו י"ב פריס דשניהן שוין דקדמני פרק קמא דהוריות (דף ד:): **א**י הכי נשחטה תפדה הא בעינן העמדה והערכה. תימנה

דמשמע דאי קדשי מוצח היא ניחא והא רבי יוחנן אית ליה דפרק בתרא דתמורה (דף לב:) ושם) דלחד זה ואחד זה היו בכלל העמדה והערכה ומיהו יש לומר הך סוגיא אחיא כר"ל דלמר לרבנן קדשי מוצח לא היו בכלל העמדה והערכה אצל קשה דמעיקרא פריך אצי דלא אמר לב צ"ד מתנה עליהן ולבסוף פריך דאפילו במידי דלא שכיח אמר לב צ"ד מתנה עליהן ועוד דסבר דפרה קדשי מוצח היא וכן במסקנא וכלל דוכמין מסקינן שאני פרה דקדשי נדק הבית היא וסתמא דהש"ס פ"ק דחולין (דף יא. יא.) ושם) מפרש דטרפות פוסל בפרה משום דחטאת קרייה רחמנא לכן נראה דאצי ידע שפיר דפרה קדשי נדק הבית היא ומ"מ סבר דאין נפדית אלא מחמת לב צ"ד מתנה עליהן להכי פריך וקרי פרה דלא שכיח פירוש שימצאו נאה ממנה אפילו הכי מסקי דעמיהו ואמר לב צ"ד מתנה עליהם משום דקדשי נדק הבית היא א"כ בקדשי מוצח נמי אי אמר לב צ"ד מתנה עליהן אית לן למימר אפילו במילתא דלא שכיח ומשיי שאני פרה דקדשי נדק הבית היא ואין לרייך ללב צ"ד מתנה והשתא פריך אי הכי נשחטה תפדה אא"צ דמכה לב צ"ד נפדית כן דעתם להטנות ואי לאו תהא לדמי נסכים והוי כבעל מום מעיקרו דמודי ביה ר' יוחנן דלא צעי העמדה והערכה שפיר וא"ת ואי קדשי נדק הבית היא

הכי פריך כדמזין וכי פודין את הקדשים להאכילם לכלבים הא של נדק הבית ודאי פודין דהא דאין פודין נפקא לן מואכלת ולא לכלבין (דברים יב) דכתיב בצפסולי המוקדשים של מוצח כדמוכה בפרק ב' דבכורות (דף טו. ושם) דמההוא קרא נפקא לן גיזה וחלצ של קדשי נדק הבית מותרים ואפילו קדם הקדישן למומן תנן התם דמותרינן לאחר פדיונן בגיזה ועבודה ובהדיא קמיי התם אם ממו יפדו יש לומר דמדרבנן אסור כדמוכה בפרק כל שעה (פסחים דף לב:) גבי חמץ של הקדש והא דקתני אם ממו יפדו היינו מדאורייתא: **פ****רה מטמאה טומאת אובלין.** מפורש במקום אחר: **וְבִי פוֹדִין אֶת הַקֹּדְשִׁים.** ואע"ג דפלוגתא היא בפ"ב דבכורות (דף טו:) אפילו נקדם הקדישן למומן מ"מ סתם משנה התם (דף יד.) ובפרק הזרוע (חולין דף קב.) כמ"ד אין פודין: **מִשּׁוּם** עוֹרֶה. הקשה הר"ר מרדכי מ"ש מהא דלמר [וצחים] (דף קג:) צבור שנטרף קוצרים אותו עם עורו לפי שאין פודין את הקדשים להאכילם לכלבים ולא אמר שיפדו משום עורו ולמאי דפרישית שאין פודין מדרבנן בקדשי נדק הבית ניחא ולפיכך מותר ליהנות מעורה אצל התם דאין פודין מדאורייתא אסור גם העור: **וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֵיתִי אֵב ב"ד** בתנה עליהם. ולא מני לשנויי אצורין שאני דאצורין דלעיל ודאי לא שכיחי דנהררים לשמרן ביותר לפי שקדושתן מרובה שדמן נכנס לפני ולפנים א"נ איניהו גופייהו לא שכיחי דפר ושעיר של יום הכפורים אינן אלא פעם אחת בשנה וכן שעיר ע"ז לא שכיחי כלל אצל הכא אע"ג דמייירי נמי בשעיר החיצון של יום הכפורים מכל מקום שעירי חיצונים שכיחי טוצא ואצורין דידהו שכיחי ומסקי בית דין דעמיהו להטנות עליהן:

## שבועות שתיים פרק ראשון שבועות

**ט** הא דאמר לדמי עולה. כי אמרי אנא קדוש קדושת הגוף היכא דלמר יהא להציא בדמיו עולה דכיון דליהו חזי להכי לא מוצגינן ליה אצל אמר יהא לדמי נסכים אף על גב דנסכים נמי למוצח וקדושתיהו דמיין להדדי כיון דלא להכי חזי מוצדן וכל שכן היכא דמתנו צ"ד שיהו לדמי מותר תרומה שהיא לרקועי פחים: **פר ושעיר של יום יכ"ב.** שהן חטאות הפנימיות : **וכן שעירי ע"ז.** צבור שחטאו בע"ז צהראת צ"ד מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת כדכתיב בפרשת שלח לך [במדבר טו] ואותו שעיר מתן דמו על הפרוכת ועל מוצח הזהב כדלמר דוצחים בפרק צ"ס (דף נט:): **וּכְלֵן יָמוּסוּ.** דלא דמו לשעירי ההגלים דמתן זהו במתניתין [ב:]: לא קרבו ברגל זה יוס הכפורים אצל אלו אינן ראויין עד יום הכפורים לשהם הבאה וכצר עברה לה שנה והיו להו מתרומה ישנה והלכך ימותו דקין חטאת שכפרו בעליה שהלכה למשה מסיני חמש חטאות מתות וזו אחת מהם : **שאין חטאת צבור מסה.** לא נאמרה הלכה דחמש חטאות אלא ביחיד. וטעמא דר"ש מפרש צהוריות (דף ו:) וצתמורה (דף טו:): **לֵימָא לָב צ"ד מחנה עליהן.** שפדו בלא מוס: **דלא שכיח.** הילכך לא : **חשבו צ"ד להטנות עליהן: והרי פרה.** אדומה: **דלא שכיחא.** בכל ימי צית לראשון וצית שני לא עשו אלא שבע : **על כל פסול שבה.** אם אירע צה שום פסול תפדה: **נשחטה פרה.** נשחטה חוץ למקומה: **ע"ג מערכסה.** כדכשר צהר המשחטה ובמקום הדקוק לה מקצר התמוס כדלמר בפרק בתרא דוצחים (דף קיג:): **אין לה פדייה עולמים.** מלחר שנעשים כדכשר גנאי הוא להוליאנה לחולין: **דקדושת נדק הבית היא.** כלומר אינה מקדשי מוצח ליקדש קדושת הגוף לפיכך נפדית בלא מוס ואינה צריכה לב צ"ד: **העמדה והערכה.** שמעמוד על רגליה ויעריכנה הכהן כדכתיב (ויקרא כו) והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הההן וגו': **דר"ש במסכת תמורה** בפרק בתרא (דף לב:): **פרה מטמאה טומאת אובלין.** אע"ג דלית

ליה לר"ש איסורי הגאה אין מעטמאין טומאת אובלין וליף ליה מלכת האוכל אשר יאכל [ויקרא:א] אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קריי אוכל ושאין אתה יכול להאכילו לאחרים אין קריי אוכל במסכת מנחות בפרק המנחות והנסכים (דף קא:) ופרה איסורי הגאה היא: **מעטמא טומאת אובלין.** אם נגע שרץ בצצרה וחזר ונגע צצרה באובלין טימאתן: **הואיל ויש לה שנים הכושר.** ל כך: **ואמר ריש לקיש.** מהו שעת הכושר שלה: **אומר היה ר' שמעון פרה.** שנשחטה כהלכתה על גב מערכתה: **נפדית.** אם מנא נאה הימנה. וסבירא ליה לר"ש העומד לפדות כפדוי דמי [ב"ק טו:] והואיל ליה אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים: **אלא.** לא חוקמה כר"ש והאי דקתני מנא יכול הימנה תפדה משום דלב צ"ד מתנה עליה אע"ג דלא שכיחא איידי דדמיה יקרין מסקי אדעמיהו לאתנויי: **האי טנא סבירא ליה וכו' עד באין מעמידין** לא גרסינן: **וכי קיימו צ"ד ומסנו.** משום הללה פורתא דדמי עורה: **נימא.** להו ר"ש לב צ"ד מתנה שאם לא יקריב : **ברגל זה יקרב ברגל זה ולמה ליה לשנויי** שיימא דחיקא כולן באין לכפר כו': : **(ט) דליס סקנאא ברעיי.** הלכך מתנו עלה אצל תמידין דלית להו תקנתא ברעיי :**ט** ולכשימותו יפדם לא קיימי בית דין ומתנו: אלא

הפורים א"נ איניהו גופייהו לא שכיחי דפר ושעיר של יום הכפורים שכיחי אלא פעם אחת בשנה וכן שעיר ע"ז לא שכיחי כלל אצל הכא אע"ג דמייירי נמי בשעיר החיצון של יום הכפורים מכל מקום שעירי חיצונים שכיחי טוצא ואצורין דידהו שכיחי ומסקי בית דין דעמיהו להטנות עליהן:

**שאני**

הבושר. להאכילה אף לעגמו מששחטה (שם ק9:) וירדה לה תורת אוכל [ב"ק עו.]. דאמר ר"ל. אחו שעת הטשר הימה לה, דלומר היה ר"ש פרה נפדית אפילו נשחטה על גבי מערכתה כמשפט, אם מנא אחרת יפה ממנה, וחוה שעת הטשר שלה, ואע"פ דלא נפדית אפילו הכי משוי לה אוכלא הואיל ורואיה לפדות [ב"ק עו. ובעי"ז מנחות ק9: וחולין צ9.]. תמידין שלא הוצרכו לצבור. שיקחו מתרומה ישע והביע אחד ביטמן שמתאם לביא מן הקדש כדלמרינן ב"ה (צו. ובימים א:) שכל שנה היו נשארים ארבע טלאים, דלמרינן בפרק התכלת אין פוסחין משעה טלאים המוקדשים בלשכת הטלאים, כי בכל יום היו טעלין שנים וטעלים שנים אחרים ונותנים מתחילין מן מיום אחרינן על אדר שלא היו טמינס אחרים מתחילין, לפי שמאלן ואלין אין מביאין אלא מאותן הנקטין משקלים של שנה זו, דלמרינן בנזם' ר"ה אמרה מורה דשם והבא קרבן מתרומה חדשה, ושאלו ארבע שלא הוצרכו, ולבדי ר"ש דלית ליה לב צ"ד מתנה עליהם. אם הוצרכו הוצרכו ואם לא יפדו אין נפדין תמימים אלא ירשו עד שיסתמלו ואח"כ ימכרו (מנחות שם: מכות"י).

**מסורת הש"ם**

א) [מוספתא דפרה פ"ב], ב) [יומא מב. וז"ן], ג) [בכורות לב: חולין פד.], ד) [בכורות יד: תמורה לב:], ה) ב"ק עו. חולין פא: [מנחות קא: מוספתא דפרה פ"ו], ו) [פסחים כט. בכורות טו. תמורה ח. ל: לא.], ז) [ע"י מוספות פסחים פא: ד"ה נעמא], ח) [וצחים ו: ע"ש מנחות עט: ע"ש], ט) [שייך עוד לע"א], י) ע"כ [ש"ך לע"א, ב] [נהריות ו: ב] [בבב"י הגי' חסד, ולכשימותו, ב] ויע"א מוס' יומא ג. ד"ה פה, ב] [כט. וע"ש מוס' ד"ה אין וכו' דה"ק אין פודין מדרבנן וכו']

**גליון הש"ם**

גב' מצא אחרת נאה בפניה. טיין לקמן דף טו ע"א מוס' ד"ה ללמדך:

**רבינו הגנאל**

וכן שעירי ע"ז שאבדו והפריש אחרים תחתיהם ואח"כ נמצאו בין למאן דאמר ימורו בין למאן דאמר ירעו עד שיסתאבו אמאי לא אמרינן לב ב"ד מתנה עליהם ונפדין המימין. ופריך שאני אבודין. כלומר כיון דלא שכיחי דכל מאן דפריש קרבן מהויר והוי ביה. לפיכך אין לב ב"ד מתנה עליהן. ואקשינן והרי פרה דלא שכיחא ותניא פרה נפדית על כל פסול שבה. מתה או נשחטה או מצא אחרת נאה הימנה תפדה לאו משום דאמרינן לב ב"ד מתנה עליהם. ואע"ג דלא שכיחא. שחטה ע"ג מערכתה המימין. אין לה פדיה עולמית. ופריך שאני פרה דקדשי ברוך הבית היא דלעולם לפדיה קיימי: הא ר' שמעון היא דאמר קדשי מוצח היו בכלל העמדה והערכה אבל קדשי ברוך הבית אינן בכלל העמדה והערכה כלומר אפילו בלא העמדה אלא נשחטו בערבין ונפדין ומפורש בסוף תמורה. ואסיקנא והא לר' שמעון פרה נפדית על גבי מערכתה אמאי תני אין לה פדיה עולמית. אלא שאני פרה שנפדית על כל פסול שבה הואיל ודמיה יקריס. ואסיקנא לעולם אין פודין הקדשים להאכילן לכלבים והאי דקתני מתה תפדה משום עורה. וכדאמרר אנשי מגמלא אונא. ומותבינן לרבה מטמאי אמרו לו הואיל ואין כפרתן שוה היאך הן קריבין. אמר להן כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו ואמאי לימא להו לב ב"ד מתנה עליהן ונפריק ר' שמעון ליל לב ב"ד מתנה עליהם]. דאמרי בשמיה דר' יוחנן תמידין שלא הוצרכו לצבור לדבריי ר' שמעון אין נפדין תמימין לדברי חכמים נפדין תמימין.